

Prova Pericial em Segurança do Trabalho

Como organizar documentos, quesitos e análise técnica sem antecipar conclusões que dependem da perícia.

SEGURANÇA DO TRABALHO • SST

- Insalubridade, periculosidade, ergonomia e acidentes de trabalho
- Leitura crítica de documentos e laudos
- Quesitos tecnicamente úteis e foco no objeto da controvérsia

Material técnico introdutório. A análise de um caso concreto depende do objeto, dos documentos disponíveis e das limitações técnicas específicas.

Clóvis Alberto Galvão Ribeiro

Engenheiro de Computação • Engenheiro de Segurança do Trabalho • CREA-PA ativo

1. Para que serve este guia

Em demandas envolvendo Segurança do Trabalho, a qualidade da prova técnica depende menos de fórmulas prontas e mais de uma delimitação correta do objeto, da documentação disponível, das condições reais de trabalho e do método utilizado na análise. Este guia apresenta um roteiro prático para identificar lacunas, organizar a prova e conversar com o assistente técnico de forma mais eficiente.

Ideia central

O papel da assistência técnica não é “confirmar” uma tese previamente escolhida. É testar tecnicamente hipóteses, identificar limitações e traduzir evidências em conclusões sustentáveis.

2. Antes da perícia: defina o que precisa ser demonstrado

Uma boa análise começa por perguntas objetivas. O mesmo cargo pode envolver exposições diferentes conforme setor, período, rotina, frequência, equipamentos, organização do trabalho e controles existentes.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Qual período de trabalho está efetivamente em discussão?
☐	Quais funções, setores e tarefas foram exercidos em cada período?
☐	Há mudança relevante de ambiente, processo, jornada ou equipamento?
☐	Qual agente, condição ou fator de risco está sendo alegado?
☐	Há documentos contemporâneos ao período analisado?
☐	Existe divergência entre documentos, relatos e realidade operacional?

3. Documentos que costumam fazer diferença

A relevância de cada documento depende do caso. O objetivo não é reunir volume, mas formar uma linha técnica coerente e temporalmente compatível.

- PGR/GRO e inventários de riscos, quando existentes e aplicáveis ao período.
- LTCAT, laudos ambientais, avaliações quantitativas e registros de monitoramento.
- PPP e documentos funcionais com cargos, setores e períodos.
- Fichas de EPI, treinamentos, registros de entrega, substituição e orientação de uso.
- Ordens de serviço, procedimentos operacionais, APRs e documentos de processo.
- Registros de acidentes, CAT, investigações internas e evidências de medidas corretivas.
- Plantas, fotografias, vídeos e documentos que ajudem a reconstruir o ambiente e a rotina.
- Documentação ergonômica: avaliação ergonômica preliminar, AET quando aplicável e dados de organização do trabalho.

Cuidado com a temporalidade

Um documento elaborado anos depois do período discutido pode ajudar, mas não deve ser tratado automaticamente como retrato fiel do passado. É necessário justificar a comparabilidade.

4. Insalubridade: perguntas técnicas úteis

A NR-15 reúne critérios para atividades e operações insalubres, combinando situações com limites de tolerância e hipóteses de avaliação qualitativa. A análise deve identificar qual anexo é pertinente e se o método adotado responde ao objeto real da exposição.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Qual agente ou situação da NR-15 é tecnicamente pertinente?
☐	A avaliação é quantitativa, qualitativa ou depende de condição específica do anexo?
☐	O tempo, a frequência e a forma de exposição foram caracterizados?
☐	A estratégia de amostragem representa a atividade discutida?
☐	Os instrumentos, calibrações e procedimentos estão documentados?
☐	Medidas coletivas, administrativas e EPIs foram avaliados de forma coerente com o agente?

5. Periculosidade: não basta o nome do cargo

A NR-16 trata de atividades e operações perigosas. O enquadramento depende da atividade, da situação de risco e das condições definidas na norma e em seus anexos. Títulos genéricos de função, isoladamente, não substituem a análise da atividade efetivamente exercida.

Pergunta-chave

A pessoa esteve efetivamente exposta à situação de risco descrita na norma, nas condições relevantes para o enquadramento?

6. Ergonomia: o foco é a atividade real

A NR-17 orienta a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. A análise deve considerar tarefa, atividade real, organização do trabalho, exigências cognitivas e físicas, mobiliário, equipamentos, pausas e variabilidade operacional.

- Evite concluir apenas pela fotografia do posto; observe o ciclo de trabalho e suas variações.
- Diferencie exigência eventual de exigência habitual e relevante.
- Documente ritmo, repetitividade, força, postura, duração e recuperação.
- Considere fatores organizacionais e não apenas dimensões físicas do mobiliário.

7. Acidente de trabalho: análise técnica não é julgamento jurídico

Na investigação técnica de acidentes, é útil reconstruir a sequência de eventos, barreiras existentes, falhas, condições latentes, fatores contribuintes e mudanças posteriores. A análise de engenharia pode esclarecer mecanismos e controles; a qualificação jurídica de culpa, responsabilidade ou nexo legal cabe aos profissionais competentes.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Linha do tempo do evento e das ações imediatamente anteriores.
☐	Condições do equipamento, ambiente e processo.
☐	Treinamentos, permissões, procedimentos e supervisão.
☐	Barreiras previstas versus barreiras realmente disponíveis.
☐	Mudanças feitas após o evento e o que elas revelam sobre o sistema.
☐	Hipóteses alternativas e evidências que as sustentam ou enfraquecem.

8. Como formular quesitos que ajudam a prova

Quesitos eficientes são específicos, verificáveis e ligados ao objeto. Evite perguntas que já tragam a conclusão embutida ou que peçam ao perito uma decisão jurídica.

Exemplo fraco

“O reclamante tinha direito ao adicional de insalubridade?” — mistura conclusão jurídica com o exame técnico.

Exemplo tecnicamente melhor

“Quais agentes potencialmente insalubres foram identificados nas atividades e no período analisados, qual critério técnico-normativo foi utilizado e quais evidências sustentam a conclusão?”

- Peça identificação do método e das premissas.
- Pergunte sobre documentos considerados e documentos ausentes.
- Solicite justificativa para similaridade de ambientes ou períodos quando houver.
- Explore limitações de amostragem, reconstrução histórica e informações contraditórias.
- Separe quesitos por tema para reduzir respostas genéricas.

9. Checklist para leitura crítica de um laudo

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	O objeto da perícia está claramente delimitado?
☐	O período, função e local analisados correspondem à controvérsia?
☐	A metodologia é indicada e tecnicamente compatível com o agente?
☐	Há rastreabilidade entre evidência, análise e conclusão?
☐	As limitações foram explicitadas?
☐	Contradições documentais foram enfrentadas?
☐	A conclusão técnica evita extrapolar para questões jurídicas fora do escopo?
☐	Os quesitos relevantes foram efetivamente respondidos?

10. Quando a assistência técnica agrega mais valor

- Antes da perícia, para organizar documentos e formular quesitos.
- Na preparação para diligência ou inspeção.
- Após o laudo, para revisar método, premissas, evidências e coerência das conclusões.
- Na elaboração de parecer técnico, esclarecimentos ou quesitos complementares.
- Quando o caso envolve múltiplos períodos, funções, ambientes ou documentos contraditórios.

Próximo passo

Se houver uma demanda concreta, a triagem inicial deve começar pelo período, função, local, objeto técnico e documentos disponíveis. Evite encaminhar dados sensíveis desnecessários antes de definir o escopo.

Referências técnicas essenciais

NR-15 - Atividades e Operações Insalubres — Ministério do Trabalho e Emprego; consultar texto e anexos vigentes.

NR-16 - Atividades e Operações Perigosas — Ministério do Trabalho e Emprego; consultar texto e anexos vigentes.

NR-17 - Ergonomia — Ministério do Trabalho e Emprego; consultar texto e anexos vigentes.

Normas de Higiene Ocupacional - Fundacentro — Referências metodológicas aplicáveis conforme o agente e o objeto da avaliação.

Nota de atualização: Normas, regulamentos e guias técnicos podem ser alterados. Confirme a versão vigente e a aplicabilidade ao objeto analisado.